

ขอเพิ่มงบ CSR แก่ ๓ ตำบล ที่ได้รับผลกระทบ และข้อ ๓ เป็นกรณีการเสนอขอซื้อเก้าอี้จาก ผู้ถูกฟ้องคดีในราคาและอัตราพิเศษซึ่งเป็นข้อตกลงที่พิพาทในคดีนี้แล้ว กรณีจึงเห็นได้ว่า ข้อเสนอแนะของผู้ฟ้องคดีกับพวกต่อ กฟผ. แม้จะ เป็นเพียงการเสนอขอเรียกร้องต่อ ผู้ถูกฟ้องคดี มิได้มีลักษณะเป็นการแสดงเจตนาที่มุ่งผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองและผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเอกชน ข้อตกลงดังกล่าวจึงไม่เป็นสัญญา แต่เป็นเพียงข้อเรียกร้องเพื่อลดความขัดแย้งในการต่อต้านการดำเนินโครงการ อันถือได้ว่าเป็นเพียงคำเสนอเท่านั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดียังมีคำสนองตอบดังเช่นคำเสนอในข้อ ๑ และข้อ ๒ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีมีสัญญากับคู่สัญญาอื่นในการขายเก้าอี้ อีกทั้ง การซื้อขายต้องดำเนินการ ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ เมื่อยังไม่มีระเบียบเปิดช่องให้ทำตามข้อเสนอแนะ ข้อ ๓ ของผู้ฟ้องคดีได้ ข้อเสนอแนะดังกล่าวจึงไม่มีผลผูกพันให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องปฏิบัติตาม เป็นแต่เพียงข้อเสนอเพื่อการดำเนินธุรกิจของผู้ฟ้องคดีกับพวกโดยเฉพาะเท่านั้น (คำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๓/๒๕๖๑)

๑.๗ การกระทำอย่างอื่นที่เป็นความรับผิดชอบของรัฐ

๑) กรณีเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑) การทำเรื่องแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้อำนวยการการทำเรื่องแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากไม่ได้ ใช้ประโยชน์ในที่ดินตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนภายหลังจากเวนคืนไปแล้ว ๕ ปี ตามที่มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พุทธศักราช ๒๔๗๗ กำหนด แต่หากไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินแทนราคาที่ดิน และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันหรือแทนกัน ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเท่ากับจำนวนค่าเช่าที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามได้รับจากผู้เช่าทั้งหมด นับแต่วันถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไป จนกว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินคืนแก่ผู้ฟ้องคดีแล้วเสร็จ กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจ ตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๕/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒) จ่ายเงินค่าทดแทนจากการเวนคืนที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อใช้ในการสร้าง



สะพานข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงชนบท พบ. ๑๐๐๑ แยก ทล. ๔-บ้านทุ่งขาม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๘/๒๕๖๑)

๒) กรณีเกี่ยวกับการรอนสิทธิ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) กรณีเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ที่ดินตามหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) และที่ดิน ส.ป.ก. ๔-๐๑ โดยการทำนาและปลูกบ่อได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสะแบกทับที่ดินทำกินของผู้ฟ้องคดี แต่กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ไม่จ่ายเงินค่าชดเชยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทและขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าชดเชยตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมีวัตถุประสงค์ที่แท้จริง คือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าชดเชยตามมติคณะรัฐมนตรีให้แก่ผู้ฟ้องคดี คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒๔/๒๕๖๐ และที่ ๖๔๓/๒๕๖๐ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมสอบสวนเป็นที่ปรึกษากฎหมายที่รัฐจัดหาให้แก่ผู้ต้องหาที่เป็นเด็กหรือเยาวชนในคดีอาญา ได้ยื่นคำขอรับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวต่อประธานกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงยุติธรรมให้มีอำนาจอนุมัติเบิกจ่ายเงินดังกล่าวในขณะนั้น แต่ยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราได้มีหนังสือแจ้งว่าไม่สามารถเบิกจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ เนื่องจากการเป็นที่ปรึกษากฎหมายชั้นสอบสวนให้แก่ผู้ต้องหาที่เป็นเด็กและเยาวชนในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่รัฐจัดหาให้ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือหารือปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวต่อกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (ผู้ถูกฟ้องคดี) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือชี้แจงยืนยันว่ากรณีดังกล่าวไม่อาจ



เบิกจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ปฏิเสธการเบิกจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการเบิกจ่ายเงินแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น แม้ตามคำฟ้องผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าคำสั่งปฏิเสธไม่เบิกจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่รัฐจัดหาให้ผู้ต้องหาในคดีอาญา และมีคำขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวก็ตาม แต่เมื่อตามคำฟ้องผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลพิพากษาบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดี (ที่ถูกต้องคือยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา) ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นการฟ้องขอให้ศาลสั่งให้ใช้เงินอันสืบเนื่องจากคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๘๖/๒๕๖๐)

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้อยู่อาศัยในตำบลแม่กุ ตำบลแม่ดาว และตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยอาศัยน้ำจากลำห้วยแม่กุและลำห้วยแม่ดาวในการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคมาโดยตลอด ฟ้องว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่รัฐดำเนินนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยการส่งเสริมการลงทุนในด้านอุตสาหกรรมแร่สังกะสี โดยคณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จัดตั้งบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด ซึ่งปัจจุบันได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ร่วมกับบริษัท ตากไมนิ่ง จำกัด เป็นผู้รับสัมปทานในการทำเหมืองแร่สังกะสีและโรงแต่งแร่สังกะสีในท้องที่ตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลแม่ดาว และตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งการประกอบกิจการเหมืองแร่สังกะสีของบริษัททั้งสองทำให้เกิดการแพร่กระจายและปนเปื้อนของสารแคดเมียมในแหล่งน้ำและอากาศ รวมทั้งทำให้น้ำในลำห้วยแม่กุและลำห้วยแม่ดาวมีการปนเปื้อนของสารแคดเมียมในปริมาณสูงผิดปกติ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า นายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ในฐานะที่เป็นผู้ให้การส่งเสริมการลงทุน อนุมัติและอนุญาตให้บริษัทเอกชนประกอบกิจการที่มีการแพร่กระจายมลพิษ ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชดเชยค่าเสียหายหรือค่าทดแทนพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครอง



หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๒๒/๒๕๖๐)

๑.๘ การกระทำในกรณีอื่น ๆ

๑.๘.๑ กรณีที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด

กรณีที่ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด (หัวหน้าสำนักงาน การขนส่งทางน้ำที่ ๖ สาขาตราด เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ฟ้องแย้งโดยมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ปลูกสร้างล่วงล้ำเข้าไปในทะเลภายในน่านน้ำไทย ออกไปภายในเวลาที่ศาลกำหนด หากผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการ ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือผู้ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มอบหมาย เป็นผู้ดำเนินการรื้อถอน โดยให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสีย ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๔๘ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ที่บัญญัติให้นำคดีมาฟ้อง ต่อศาลเพื่อมีคำสั่งให้มีการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้น ซึ่งเป็นคดีที่มีกฎหมายกำหนด ให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำ หรือละเว้นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๒๕/๒๕๖๐)

๑.๘.๒ กรณีที่กฎหมายกำหนดให้ยื่นฟ้องการใช้อำนาจรัฐในบางกรณี ต่อศาลปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๒.๑ การกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นการกระทำ ทางปกครอง แต่กฎหมายกำหนดให้ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๒.๑.๑ การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเดิมรับราชการทหาร ถูกกล่าวหาว่าขาดราชการ ไปจากหน่วยโดยไม่ทราบสาเหตุ หลีกเลี่ยงการงานที่ได้รับมอบหมาย ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ



รองแม่ทัพภาคที่ ๔ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งนายทหารสารวัตรสอบสวน กองทัพภาคที่ ๔ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) นายทหารพระธรรมนูญ กองทัพภาคที่ ๔ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ผู้ช่วยเรกองทัพอากาศที่ ๔ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) เป็นกรรมการสอบสวนความผิดวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีผู้ฟ้องคดีจึงยื่นหนังสือขอลาออกจากการรับราชการทหาร แต่ในระหว่างรอผลการพิจารณาหนังสือขอลาออกจากราชการดังกล่าวนั้น ผู้ฟ้องคดีถูกจับกุมในข้อหาเป็นผู้ขับขี่เสพยาเสพติดให้โทษ และเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จึงมีคำสั่งให้ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ที่ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ นั้น เมื่อการที่ผู้ฟ้องคดีถูกตั้งกรรมการสอบสวนความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และถูกสั่งให้จำขังเป็นเวลา ๑๕ วัน รวมถึงการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ มีคำสั่งปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ล้วนเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหารตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีในคดีนี้จึงเป็นเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหารที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๑๖๑/๒๕๖๐)

๒.๑.๒ การดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑.๓ การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลชั้นอุทธรณ์พิเศษ

๑) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน

กรณีฟ้องขอให้สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ดำเนินการอนุมัติจ่ายเงินทดแทนในกรณีว่างงานให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น แม้คดีนี้จะเป็นการฟ้องว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน



ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร ในการดำเนินการอนุมัติจ่ายเงินทดแทนในกรณีว่างงานให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานตามพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่เมื่อมูลเหตุพิพาทในคดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานของผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และอัตรา การได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน พ.ศ. ๒๕๔๗ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ หรือหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗/๒๕๖๑)

กรณีฟ้องว่า กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากการทำงานนำจ่าย ๖ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงโทษของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น เมื่อการออกคำสั่งลงโทษไล่พนักงานที่กระทำความผิดวินัยออกจากงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ฉบับที่ ๘ ว่าด้วยข้อบังคับ เกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นการเลิกจ้างตามความหมายของสภาพการจ้าง ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังนั้น คดีนี้จึงมีสาระสำคัญ อันเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับสภาพการจ้างซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๘๒/๒๕๖๑)

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้องค์การขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ขาดสิทธิตามกฎหมายในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองด้วยการแจ้ง ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีบันทึกการยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดี ไว้ในทะเบียน และให้เพิกถอนประกาศยึดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี รวมทั้งคำสั่งเจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดปทุมธานีที่สั่งอายัดที่ดินของผู้ฟ้องคดี นั้น แม้จะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงาน ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ก็ตาม แต่เมื่อการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ดังกล่าวเป็นไปตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบและเรียกให้ชดใช้ ค่าเสียหาย ซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง



แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยไว้แล้วในคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒๘/๒๕๕๐ ว่า คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดทางละเมิดและเรียกให้ชดเชยค่าเสียหายเป็นคดีที่เกิดแต่มูลละเมิดระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจและผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในฐานะพนักงานรัฐวิสาหกิจ และโดยที่นิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจกับผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจเป็นนิติสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงาน โดยผู้ถูกฟ้องคดีอยู่ในฐานะนายจ้างและผู้ฟ้องคดีอยู่ในฐานะลูกจ้าง กรณีจึงต้องถือว่าเป็นคดีอันเกิดแต่มูลละเมิดระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเกี่ยวกับการทำงานตามสัญญาจ้างแรงงาน และโดยที่ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดบัญญัติให้การจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานดังกล่าวไม่อยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กรณีจึงเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งของศาลแรงงานตามนัยมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งมาตรา ๘ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ บัญญัติว่าไม่อยู่ในอำนาจศาลปกครอง ดังนั้น คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของหนังสือแจ้งการยึดอสังหาริมทรัพย์ของผู้ฟ้องคดีและประกาศยึดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นการใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อบังคับชำระหนี้ในมูลละเมิดระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นนายจ้างกับผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน ย่อมอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานด้วยเช่นกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๕๘/๒๕๖๐)

๓) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากร

กรณีฟ้องว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่กรมสรรพากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) นาย ก. นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และนางสาว จ. นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรในการพิจารณาคำร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามชดเชยค่าเสียหายจากการพิจารณาล่าช้าดังกล่าว นั้น เมื่อมูลคดีนี้สืบเนื่องจากการที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามใช้เวลาในการพิจารณาคำร้องดังกล่าวนานถึง ๕ ปี จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ในการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มตามคำขอของผู้ฟ้องคดี หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว



ล่าช้าเกินสมควร แต่โดยที่คดีพิพาทเกี่ยวกับการขอคืนค่าภาษีอากรอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากรตามมาตรา ๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และการที่จะวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำละเมิดจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าตามฟ้องหรือไม่ จำเป็นจะต้องพิจารณาให้ได้ความเสียก่อนว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่ต้องคืนภาษีอากรหรือไม่ อันเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากรและไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง ดังนั้น กรณีพิพาทในคดีนี้จึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๑๒/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่า เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แจ้งการประเมินภาษีป้ายโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนหนังสือแจ้งการประเมินภาษีป้ายดังกล่าวและเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) นั้น เมื่อมูลคดีนี้สืบเนื่องจากการที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนไม่ใช่เจ้าของป้ายตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งการประเมินและตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ อันไม่ใช่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการอุทธรณ์คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานหรือคณะกรรมการตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรและสิทธิเรียกร้องของรัฐในหนี้ค่าภาษีอากรที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากรตามมาตรา ๗ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ ไม่ใช่คดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๔๙/๒๕๖๐)

๔) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลล้มละลาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



**๒.๑.๔ การใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๒.๑.๕ การใช้อำนาจตามพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๒.๑.๖ การใช้อำนาจตามพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
พ.ศ. ๒๕๔๔**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๒.๒ การกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่เป็น
การกระทำทางปกครอง และไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง**

๒.๒.๑ การกระทำทางรัฐบาล

๑) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) ความสัมพันธ์กับรัฐสภา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) งานทางนโยบาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) การดำเนินกิจการภายในของฝ่ายบริหาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒.๒.๒ กระบวนการทางนิติบัญญัติ

กรณีฟ้องว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ไม่ดำเนินการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ เพื่อให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีสิทธิบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินได้เช่นเดียวกับข้าราชการประเภทอื่น นั้น เมื่อการเสนอแก้ไขบทบัญญัติแห่งกฎหมายถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางนิติบัญญัติ มิใช่การกระทำทางปกครอง อันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมาย หรือเนื่องมาจากการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ กรณีจึงไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๔๑/๒๕๖๑)

๒.๒.๓ การพิพากษาของศาลและการบังคับคดีตามคำพิพากษา

กรณีฟ้องว่า เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ไม่ดำเนินการเพิกถอนรายการจดทะเบียนนิติกรรมโอนมรดกตามคำพิพากษาและคำบังคับของศาลแพ่งธนบุรี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติตามคำพิพากษาดังกล่าวนั้น เมื่อมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้เป็นกรณีสืบเนื่องจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำพิพากษาของศาลแพ่งธนบุรี อันเป็นกระบวนการบังคับคดีทางแพ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง หรือมีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งที่เกี่ยวกับการบังคับคดี หรือดำเนินการตามคำพิพากษาของศาลยุติธรรมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะยื่นคำร้องต่อศาลยุติธรรมที่มีอำนาจบังคับคดีเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดี เพื่อให้มีคำสั่งยกเลิกหรือแก้ไขการบังคับคดีดังกล่าวซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรม กรณีมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๐๖/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ศาลฎีกา (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำพิพากษาคดีอาญาให้จำคุกผู้ฟ้องคดีในความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราเป็นเวลา ๒๐ ปี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการรื้อฟื้นคดีดังกล่าวขึ้นพิจารณาใหม่เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมต่อผู้ฟ้องคดีและครอบครัว นั้น โดยที่การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจตุลาการในการพิจารณาพิพากษารรณคดี อันเป็นการใช้อำนาจ



ทางตุลาการ มิใช่การใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือเป็นการดำเนินกิจการทางปกครอง กรณีจึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ดำเนินการขับไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากบ้านสองชั้นซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิม แต่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ประมูลซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวได้ จากการขายทอดตลาดของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาชัยบุรี และได้ดำเนินการจดทะเบียนขายที่ดินพิพาทและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่น ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีได้ติดต่อขอซื้อทรัพย์สินในราคาที่สูงกว่า ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนสิทธิเจ้าของทรัพย์สิน และชดเชยค่าเสียหายทางจิตใจแก่ผู้ฟ้องคดี รวมทั้งให้เพิกถอนการโอนกรรมสิทธิ์และธุรกรรมที่ผู้ถูกฟ้องคดีทำกับบุคคลอื่น นั้น เมื่อความเดือดร้อนหรือความเสียหายของผู้ฟ้องคดีเกิดจาก ผลการบังคับคดีทางแพ่งตามคำพิพากษาของศาลยุติธรรม (ศาลจังหวัดชัยบุรี) ของเจ้าพนักงานบังคับคดี ซึ่งลักษณะ ๒ ภาค ๔ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วยการบังคับคดี ตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง บัญญัติไว้โดยเฉพาะ อีกทั้ง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประมูลทรัพย์สินได้ จากการขายทอดตลาดจดทะเบียนขายทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นและนำกุญแจมาล็อกบ้านของผู้ฟ้องคดี ก็เป็นกรณีเจ้าของทรัพย์สินใช้สิทธิจำหน่ายทรัพย์สินของตนและขัดขวางมิให้ผู้อื่น สอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นตามมาตรา ๑๓๓๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวจึงมิใช่การกระทำในทางปกครองที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๑/๒๕๖๑)

กรณีที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์ในคดีแพ่งถอนฟ้องและสั่งคืนค่าขึ้นศาลให้แก่โจทก์ แต่โจทก์ไม่ได้ยื่นคำร้องขอรับเงินค่าขึ้นศาลดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นทนายโจทก์ จึงยื่นคำร้องขอรับเงินค่าขึ้นศาลข้างต้นแทน แต่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องเพราะตามระเบียบเงินค่าขึ้นศาลต้องคืนให้โจทก์ไม่ใช่คืนให้ทนาย ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นคำร้องขอคืนค่าขึ้นศาลอีกหลายครั้ง แต่ศาลยกคำร้อง โดยครั้งสุดท้ายศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาว่า การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอีกเป็นครั้งที่ ๗ ขอให้ไต่สวนเพื่อขอรับค่าขึ้นศาลคืน เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๔ วรรคแรก ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานศาลยุติธรรม และองค์กรคณะพิจารณาพิพากษาศาลฎีกาในคดีดังกล่าวร่วมกันคืนเงินค่าขึ้นศาลที่พิพาทพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อการดำเนินการขององค์กรคณะพิจารณาพิพากษาศาลฎีกาที่มีคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีนี้ เป็นการใช้อำนาจตุลาการในการพิจารณาพิพากษารรคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา



ความแพ่ง ไม่ใช่เป็นการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครอง คดีนี้จึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๙๖/๒๕๖๑)

๒.๒.๔ การดำเนินกิจการทางศาสนาและการปกครองสงฆ์

๑) การดำเนินกิจการทางศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) การปกครองสงฆ์

กรณีฟ้องว่า รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัด ส. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เจ้าคณะตำบลบ้านพระ เขต ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีสละสมณเพศโดยมิได้ดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอนของผู้ปกครองฝ่ายสงฆ์ ตามกฎหมายเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ว่าด้วยการลงนิคหกรรม และฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ว่าด้วยการให้พระภิกษุสละสมณเพศ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น เมื่อพิจารณาตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แล้ว เห็นได้ว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายฉบับดังกล่าวเป็นการตราขึ้นเพื่อจัดระเบียบการปกครองของคณะสงฆ์ เมื่อผู้ฟ้องคดีในขณะพิพาทเป็นพระภิกษุ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ใช้อำนาจในฐานะผู้ปกครองของคณะสงฆ์ กรณีจึงเป็นการพิพาทในการใช้อำนาจปกครองของคณะสงฆ์ ที่ศาลปกครองในฐานะองค์กรทางโลกไม่อาจก้าวล่วงอำนาจปกครองของคณะสงฆ์ ในฐานะองค์กรทางธรรมได้ ในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เมื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามบังคับบัญชาหรือในกำกับของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นการใช้อำนาจปกครองของคณะสงฆ์ จึงย่อมไม่อยู่ในอำนาจที่ศาลปกครองจะก้าวล่วงได้เช่นกัน ดังนั้น คดีนี้จึงมิใช่การใช้อำนาจทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๔๗/๒๕๖๐)

๒.๒.๕ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

๑) การออกหมายเรียก

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒) การจับกุม

กรณีฟ้องขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายอันเกิดจากการที่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลหลักสองจับกุมผู้ฟ้องคดีตามหมายจับของศาลอาญา แต่ข้อเท็จจริงปรากฏในภายหลังว่าผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ผู้ต้องหาในคดีอาญาดังกล่าว แม้การกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจข้างต้นอาจเป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีหากกระทำโดยความประมาทเลินเล่อ และผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการกระทำนั้นก็ตาม แต่กรณีก็เป็นการละเมิดอันเกิดจากขั้นตอนการใช้อำนาจจับกุมของพนักงานสอบสวนอันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มิใช่เป็นการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองคดีนี้จึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และหากผู้ฟ้องคดีไม่พอใจผลการวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ก็ชอบที่จะใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับมาตรา ๑๐๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๘๓/๒๕๖๐)

๓) การปรับ

กรณีเทศบาลเมืองมหาสารคาม (ผู้ฟ้องคดี) ดำเนินคดีอาญากับนาง น. กรณีฝ่าฝืนคำสั่งไม่ดำเนินการแก้ไขและยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงและระงับการก่อสร้างไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งต่อมาศาลจังหวัดมหาสารคาม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำพิพากษาให้นาง น. มีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ฐานต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต และฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ลงโทษจำคุก ๒ เดือน ๑๕ วัน และปรับเป็นเงินประมาณ ๔๖,๐๐๐ บาท โดยโทษจำคุกให้การลงโทษไว้ ๑ ปี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีควรจะได้รับเงินค่าปรับตามคำพิพากษาดังกล่าว แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เบิกจ่ายเงินค่าปรับตามคำพิพากษาข้างต้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายค่าปรับตามคำพิพากษาให้แก่ผู้ฟ้องคดีเต็มจำนวน นั้น เมื่อการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ มีบทลงโทษปรับ หรือจำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งเป็นโทษในทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำพิพากษาข้างต้น เป็นการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา การดำเนินการขอรับค่าปรับตามคำพิพากษาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นกระบวนการ



ต่อเนื่องจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มิใช่การกระทำทางปกครองที่ศาลปกครองจะมีอำนาจพิจารณาพิพากษาได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕/๒๕๖๑)

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานตรวจความปลอดภัย ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต ๑๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการแก้ไขเกี่ยวกับสภาพการทำงานและการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการให้ถูกต้องภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยนิติกรชำนาญการ จึงมีคำสั่งเปรียบเทียบปรับผู้ฟ้องคดีทั้งสองในฐานะผู้ถูกกล่าวหาเป็นเงินรายละ ๙๙,๖๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๙,๒๐๐ บาท โดยให้ชำระค่าปรับภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งเปรียบเทียบปรับของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว นั้น เมื่อพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นกฎหมายพิเศษของฝ่ายปกครองที่มีการบัญญัติโทษทางอาญาไว้ด้วย การที่พนักงานตรวจความปลอดภัย แจ้งข้อกล่าวหาข้างต้นแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และนิติกรชำนาญการผู้มีอำนาจเปรียบเทียบปรับตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีมอบหมายได้มีคำสั่งให้เปรียบเทียบปรับโดยแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไปพบพนักงานตรวจความปลอดภัยเพื่อดำเนินการให้มีการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย หากผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ ผู้ถูกฟ้องคดีจะดำเนินคดีต่อไป กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มิใช่การใช้อำนาจทางปกครอง หรือการดำเนินกิจการทางปกครอง จึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๑/๒๕๖๑)

๔) การปล่อยชั่วคราว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕) การสอบสวนและการเสนอความเห็น

กรณีฟ้องว่า พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิปฏิบัติราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ไม่ดำเนินการตามคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้สอบสวนหรือดำเนินคดีอาญากับผู้รุกλάพื้นที่บริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อไม่ให้มีการละเมิด



สิทธิของผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อการดำเนินการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ ในฐานะพนักงานสอบสวนตามเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดี เป็นขั้นตอนการใช้อำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อนำไปสู่การลงโทษผู้กระทำความผิดทางอาญา อันเป็นกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม ดังนั้น การกระทำหรืองดเว้นการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเกี่ยวกับการสอบสวนหรือดำเนินคดีอาญาดังกล่าว จึงมิใช่การใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๙๙/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนจากการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีคำสั่งยุติเรื่องและงดการสอบสวนในคดีที่พี่ชายของผู้ฟ้องคดีได้หายตัวไปจากโรงพักโดยไม่แจ้งผู้ฟ้องคดีทราบ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ร้องขอต่ออัยการสูงสุดเพื่อขอให้มีการรื้อฟื้นคดีและขอคุ้มครองพยาน โดยสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ผู้ถูกฟ้องคดี) เพื่อให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการต่อไป ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีแต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนตามมาตรา ๒๓/๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำดังกล่าวน่าจะเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง จึงใจกลั่นแกล้ง ประวิงเวลา และทุจริตเกี่ยวกับคดี มิให้มีการดำเนินการเร่งรัดคดีตามคำสั่งของอัยการสูงสุด ขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษออกคำสั่งแต่งตั้งคณะพนักงานสอบสวนและเร่งรัดคดี ออกคำสั่งคุ้มครองพยานผู้ฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ และขอสำนวนคดีที่พิพาทจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มาดำเนินการ กรณีดังกล่าวเป็นการขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับคดีพิเศษ ซึ่งเป็นคดีอาญาตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษฯ และพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญาฯ อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มิใช่เป็นการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๕๖/๒๕๖๐)

๖) การขออายัดตัวผู้ต้องหา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๗) การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบการซื้อขายแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก. ๒๘ (วালেย์) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจับกุมนาย ณ. ผู้รับจ้างของผู้ฟ้องคดี พร้อมกับตรวจยึดของกลางรถยนต์กระบะและหัวบुक โดยกล่าวหาว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และได้ส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการสอบสวนต่อไป แต่ปรากฏว่าต่อมาัยการจังหวัดมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องนาย ณ. ในข้อหาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงขอคืนหัวบุกของกลางซึ่งเป็นของสด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กลับเพิกเฉย เป็นเหตุให้หัวบุกดังกล่าวเป็นเชื้อรา ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมป่าไม้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีเห็นได้ว่าการยึดหัวบุกของผู้ฟ้องคดีเป็นการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๔ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ เพื่อเป็นของกลางในการดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิด จึงมิใช่การกระทำโดยอาศัยอำนาจทางปกครอง แม้ว่าภายหลังการจับกุมและตรวจยึด ผู้ฟ้องคดีเคยขอวางเงินสดเป็นหลักประกันแทนของกลาง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กลับเพิกเฉยไม่ได้ดำเนินการใด ๆ แต่ก็ถือว่ากรณียังอยู่ในกระบวนการใช้อำนาจในการดำเนินคดีอาญา ดังนั้น แม้การเพิกเฉยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะเป็นเหตุให้หัวบุกของกลางเป็นเชื้อรา ไม่สามารถนำไปประกอบอาหารได้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีจนได้รับความเสียหาย เพราะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๓๓ และบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่ระเบียบและบันทึกข้อตกลงดังกล่าวก็เป็นขั้นตอนการดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้กระทำไปในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ ตามมาตรา ๒ (๑๖) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเช่นกัน การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มิใช่เป็นการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครอง คดีนี้จึงไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองที่จะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๙๘/๒๕๖๐)



๘) การแจ้งความร้องทุกข์และการดำเนินคดีอาญา

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เจ้าพนักงานสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และนายอำเภอคอนสาร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ฟ้องคดีต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคอนสาร กล่าวหาว่าบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ ทั้งที่ศาลจังหวัดภูเขียวมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วว่า ผู้ฟ้องคดีมีความผิดตามมาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๑๐๘ ทวิ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับมาตรา ๕๓ แห่งประมวลกฎหมายอาญา และผู้ฟ้องคดีได้ชำระค่าปรับตามคำพิพากษาดังกล่าวแล้ว นั้น การร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ฟ้องคดีต่อพนักงานสอบสวนทั้งสองดังกล่าว เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการเพื่อให้มีการลงโทษผู้กระทำความผิดกฎหมาย อันเป็นการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ข้อพิพาทในคดีนี้จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๕๔/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการที่ร้อยตำรวจโท ช. พนักงานสอบสวน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ทำการสอบสวนและดำเนินคดีกับผู้ต้องหาล่าช้า เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักในการติดตามสอบถามความคืบหน้าของคดีหลายครั้ง และการที่อัยการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ไม่สั่งฟ้องคดีภายในกำหนดระยะเวลา เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลได้ การฟ้องเรียกค่าเสียหายดังกล่าวเป็นการเรียกร้องค่าเสียหายที่สืบเนื่องมาจากการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ไม่ใช่การใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครอง ดังนั้น ข้อพิพาทในคดีนี้จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๖/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่พนักงานสอบสวน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการรับแจ้งความร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีเป็นการโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กรณีตามฟ้องจึงเป็นการใช้อำนาจตามขั้นตอนที่กำหนดในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งเป็นการดำเนินการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มิใช่การใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครอง



คดีนี้จึงมิใช่เป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๘๓/๒๕๖๐ ที่ คร.๘๕/๒๕๖๐ และที่ คร.๙๐/๒๕๖๐ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๙) การส่งผู้ร้ายข้ามแดน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๖ กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของ นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ไม่รับจดทะเบียนแก้ไข เพิ่มเติมจำนวนกรรมการตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง เนื่องจากเห็นว่าการนัดประชุม การประชุม และการลงมติของที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นไม่เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๐๑๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และขอให้ศาล เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่มีคำวินิจฉัยยืน ตามคำสั่งดังกล่าว นั้น การที่จะวินิจฉัยว่าคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่พิพาทชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่นั้น ศาลต้องพิจารณาให้ได้ความก่อนว่า การประชุมและมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างชอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท หรือไม่ แล้วจึงจะพิจารณาพิพากษาเกี่ยวกับการไม่รับจดทะเบียนได้ ข้อพิพาทที่แท้จริงในคดีนี้ จึงเป็นข้อพิพาทในสิทธิทางแพ่งระหว่างผู้ถือหุ้นส่วนกัน ดังนั้น เมื่อศาลต้องพิจารณา ถึงสิทธิในทางแพ่งเป็นสำคัญแล้ว ประกอบกับได้มีการฟ้องร้องในข้อพิพาทดังกล่าว ต่อศาลจังหวัดอุบลราชธานี ข้อพิพาทในคดีนี้จึงมิใช่ข้อพิพาทที่ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณา วินิจฉัยตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท ก. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคำวินิจฉัย อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดี แม้คำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวจะเป็นคำสั่ง ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็ตาม แต่เมื่อบริษัท ก. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการเพื่อแสวงหากำไร และเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก รัฐจึงกำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้การก่อตั้ง การดำเนินกิจการ ตลอดจน



การเลิกกิจการของนิติบุคคลต้องเป็นไปตามขั้นตอนและจดทะเบียน หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ก็ต้องนำความไปแจ้งต่อนายทะเบียนเพื่อจดทะเบียนแก้ไข เพื่อเป็นการรับรองสิทธิว่านิติบุคคลนั้นเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย มีความสามารถที่จะทำนิติกรรมได้ และเพื่อเปิดเผยให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ถึงสถานะ อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้น ซึ่งกระบวนการและขั้นตอนตามกฎหมายนี้เป็นไปเพื่อรับรองสิทธิของนิติบุคคลในทางแพ่ง เมื่อกรณีนี้เป็นการโต้แย้งว่าผู้ถูกฟ้องคดีรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท ก. โดยอาศัยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ศาลจะวินิจฉัยว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ จึงจำต้องพิจารณาให้ได้ความเสียก่อนว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ก. ชอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท อันจะมีผลผูกพันนายทะเบียนที่จะต้องดำเนินการจดทะเบียนตามมติดังกล่าวหรือไม่ ข้อพิพาทที่แท้จริงจึงเป็นข้อพิพาทระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกัน ซึ่งหากกรรมการหรือผู้ถือหุ้นเห็นว่าการประชุมดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ย่อมมีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลยุติธรรมให้เพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ได้ตามมาตรา ๑๑๙๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คดีนี้จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๔๒/๒๕๖๐)

๒.๒.๗ การปฏิบัติหน้าที่ทั่วไป

๑) การรักษาพยาบาล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) การขับรถ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) การปิดกั้นลำน้ำเพื่อการผลิตไฟฟ้า

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) การดูแลรักษาที่ราชพัสดุ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๕) การดูแลรักษาต้นไม้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖) การแจ้งความร้องทุกข์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗) การขุดลอกทางน้ำนอกเขตชลประทาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๘) การหักเงินบำเหน็จบำนาญเพื่อชำระหนี้ตามคำขอ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๙) การปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับเอกสาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๐) การตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๑) การเสนอความเห็น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๒) การประชาสัมพันธ์

กรณีฟ้องว่า กระทรวงยุติธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ไม่ดำเนินการแก้ไขข้อมูลคำนำหน้านาม นามสกุล และกรณีพิพาทในระบบสารสนเทศ (IT) ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ปรากฏในแผนการดำเนินงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ให้ถูกต้องตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้ตรงตามความเป็นจริง และให้ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น การเผยแพร่ข้อมูลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ข้างต้น เป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมหรือผลงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไป

